

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
NOTA TÉCNICA Nº _____/2026 (MINUTA)

Avaliação de Programa de Integridade — Pedido de Reabilitação Administrativa

PROCESSO Nº	00190.104729/2021-05
INTERESSADA	JDS Engenharia e Consultoria Ltda. — CNPJ 40.376.139/0001-59
ASSUNTO	Reavaliação do programa de integridade à luz de documentação complementar, para fins de reabilitação administrativa.
FUNDAMENTAÇÃO	Art. 163, III, da Lei nº 14.133/2021; Decreto nº 12.304/2024; Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025 (Anexo II).

1. DO RELATÓRIO

1.1. Trata-se de pedido de reabilitação administrativa formulado pela pessoa jurídica JDS - Engenharia e Consultoria Ltda., inscrita no CNPJ nº 40.376.139/0001-59, no âmbito do Processo nº 00190.104729/2021-05.

1.2. A interessada foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública em 28 de março de 2024, em razão de omissão deliberada na supervisão técnica de obras rodoviárias (BR-429/RO, "Operação Anjos do Asfalto"), com dano estimado ao erário de R\$ 30.884.297,74.

1.3. A reabilitação, nos termos do art. 163, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, pressupõe, entre as condições legais, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, cuja avaliação observa o Decreto nº 12.304/2024 e a Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025.

1.4. Encerrado o prazo de 2 (dois) anos da sanção, em 28 de março de 2026, a interessada protocolou o pedido de reabilitação em 9 de abril de 2026, instruído com a documentação do seu programa de integridade.

1.5. A avaliação técnica aplicou o Formulário de Conformidade previsto no Anexo II da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025, composto de 113 questões organizadas em 12 áreas temáticas. A avaliação inicial apontou a não superação de diversos elementos e recomendou o indeferimento do pedido.

1.6. Sobrevindo a apresentação de documentação complementar pela interessada, procedeu-se à presente reavaliação, ora consolidada nesta Nota Técnica.

1.7. É o relatório.

2. DA TEMPESTIVIDADE

2.1. A concessão da reabilitação, na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021, sujeita-se, cumulativamente, à reparação do dano, ao decurso do prazo mínimo da sanção e à implantação/aperfeiçoamento de programa de integridade que demonstre a superação dos motivos determinantes da punição.

2.2. No caso, a declaração de inidoneidade produziu efeitos a partir de 28 de março de 2024, encerrando-se o prazo mínimo de 2 (dois) anos em 28 de março de 2026.

2.3. O pedido de reabilitação foi protocolado em 9 de abril de 2026, portanto após o decurso do biênio, revelando-se tempestivo quanto ao requisito temporal, razão pela qual se passa à análise da condição relativa à superação dos motivos determinantes da punição, mediante a avaliação do programa de integridade.

3. DA ANÁLISE

3.1. Metodologia. O Formulário de Conformidade (Anexo II) organiza 113 questões em 12 áreas, com tipologia escalonada (QN1 a QN5). Para os processos de reabilitação, o item 5.1 da Portaria estabelece que o Programa de Integridade será considerado implantado quando presentes os elementos mínimos e fundamentais (questões QN1) e alcançadas as notas mínimas exigidas por área, na Área XII (mínimo de 70%) e no total, de acordo com a faixa de faturamento da pessoa jurídica.

3.2. Enquadramento. Conforme a escrituração contábil (Demonstração do Resultado do Exercício), o faturamento anual da interessada situa-se entre R\$ 3,1 milhões e R\$ 5,4 milhões, enquadrando-a na

Faixa 1 (faturamento até R\$ 25 milhões), à qual correspondem os seguintes mínimos: 30% por área, 70% na Área XII e 45% no total.

3.3. Evolução. Com a documentação complementar, as respostas afirmativas (SIM) evoluíram de 33 para 72, no conjunto das 113 questões, refletindo a superação da grande maioria das lacunas apontadas na avaliação inicial.

3.4. Elementos mínimos e fundamentais (QN1). Das 15 questões classificadas como QN1, todas restaram atendidas. A única pendência remanescente — item 17.1 — foi acatada (subitem 3.7.1), de modo que se encontram presentes todos os elementos mínimos e fundamentais exigidos.

3.5. Resultado por área. A pontuação apurada, por área temática, é a seguinte:

Área	Pont. máx.	Atingida	%	Mínimo	Situação
I — Comprometimento da Alta Direção	154	88,5	57,5%	30%	✓ atende
II — Instância Interna Responsável	108	108	100%	30%	✓ atende
III — Gestão de Riscos para Integridade	78	78	100%	30%	✓ atende
IV — Código de Ética e Conduta	91	73	80,2%	30%	✓ atende
V — Políticas e Procedimentos	130	102,5	78,8%	30%	✓ atende
VI — Treinamentos e Comunicações	118	77,5	65,7%	30%	✓ atende
VII — Controles Contábeis e Auditoria	106	40	37,7%	30%	✓ atende
VIII — Diligências de Terceiros e M&A	114	81	71,1%	30%	✓ atende
IX — Canais de Denúncia e Medidas Disciplinares	141	91	64,5%	30%	✓ atende
X — Monitoramento do Programa	83	50	60,2%	30%	✓ atende
XI — Responsabilidade Socioamb. e Transparência	83	42,5	51,2%	30%	✓ atende
XII — Medidas de Remediação	95	67,5	71,1%	70%	✓ atende
TOTAL	1.301	899,5	69,1%	45%	✓ atende

3.6. Notas mínimas. Todas as áreas superam o mínimo de 30%; a Área XII alcança 71,1% (mínimo de 70%); e a pontuação total atinge 69,1% (899,5 de 1.301 pontos), acima do mínimo de 45% aplicável à Faixa 1.

3.7. Pontos que demandaram deliberação específica.

3.7.1. Item 17.1 — Canal de denúncias na página institucional. Os registros de teste comprovam canal de denúncias por formulário eletrônico na página institucional (jdseng.com.br/ouvidoria), em português, recebendo denúncias, o que supre a exigência. Verificou-se, contudo, instabilidade de acesso ao sítio (mensagens "Status do Site: Suspeito" e, em 11/08/2026, bloqueio "FortiGuard Intrusion Prevention – Access Blocked"). Diante da comprovação da existência e do funcionamento do canal, ACATA-SE a questão como atendida, com recomendação de aprimoramento (item 4.4).

3.7.2. Item 23.1 — Manifestação institucional de integridade no sítio. Em visita ao sítio institucional, em 27/08/2026, verificou-se aba específica dedicada ao tema "ética e integridade", com indicação do Código de Ética e da área de ouvidoria, o que atende à exigência. Recomenda-se aprimoramento quanto à estabilidade e à atualização permanente (item 4.4).

3.7.3. Item 24.1 — Medidas disciplinares / responsabilização. Considerou-se atendida a questão, à vista: (i) da sentença proferida em 31/07/2026 na Ação Penal nº 0000959-26.2017.4.01.4101, que absolveu o sócio-administrador por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e reconheceu a prescrição quanto ao delito associativo; e (ii) do conjunto de medidas estruturais de remediação implantadas. Recomenda-se, quanto ao ponto, o suporte da área jurídica, notadamente em razão da natureza familiar da sociedade (item 4.5).

3.8. Demais pontos. Permanecem com atendimento parcial questões que dependem de execução continuada (notadamente a realização integral do plano de treinamentos e a produção dos relatórios periódicos de monitoramento), o que não compromete o enquadramento, mas recomenda acompanhamento. O detalhamento questão a questão consta da planilha de avaliação (pontuação), que integra esta Nota.

4. DA CONCLUSÃO

4.1. A reavaliação do programa de integridade da interessada, à luz da documentação complementar, indica o atendimento cumulativo dos critérios do item 5.1 da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025: (i) presença dos elementos mínimos e fundamentais (QN1); (ii) nota mínima por área (todas $\geq 30\%$); (iii) nota mínima na Área XII ($71,1\% \geq 70\%$); e (iv) nota total ($69,1\% \geq 45\%$, Faixa 1).

4.2. Considera-se, portanto, o Programa de Integridade IMPLANTADO.

4.3. Nesses termos, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de reabilitação no que concerne à avaliação do programa de integridade (superação dos motivos determinantes da punição), sem prejuízo da certificação, nos autos, das demais condições legais (reparação do dano e decurso do prazo).

4.4. Recomendações de aprimoramento (a serem comunicadas à interessada, para acompanhamento):

a) Item 17.1 (canal de denúncias): renomear o acesso para "Canal de Denúncias" na página principal e na página do canal; renomear o formulário para "denúncias ou manifestações"; mover a denúncia por e-mail para posição inferior ao formulário; e manter o sítio institucional permanentemente disponível e estável;

b) Item 23.1 (transparência digital): aprimorar a estabilidade e a atualização permanente das informações sobre o Programa de Integridade no sítio da empresa.

4.5. Quanto ao item 24.1 (responsabilização), sugere-se o suporte da área jurídica competente quanto à suficiência das medidas adotadas, consideradas a absolvição criminal do sócio-administrador e a natureza familiar da sociedade.

4.6. À consideração superior.

Brasília/DF, ____ de _____ de 2026.

[Nome do(a) Analista] — [Cargo/Unidade]